

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2837/2539

ธนาคาร สยาม จำกัด
นาย นิพนธ์ พงษ์เกษมวิวัฒน์หรืออุตินิธิ
กุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8, มาตรา 14

ข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(5) และ (9) เป็นแต่เพียงเหตุหนึ่งที่กฎหมายให้อำนาจโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ล้มละลายได้เท่านั้น ส่วนการพิจารณาคดีล้มละลายตามฟ้องของโจทก์นั้น มาตรา 14 ให้ศาลพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และการที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ใดล้มละลายก็ไม่ใช่อาศัยแต่ลำพังข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายอย่างเดียวแต่ยังต้องพิเคราะห์ถึงเหตุผลอื่นมาประกอบที่พอแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยตกอยู่ในฐานะผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว การตรองนี้มีให้ศาลในคดีล้มละลายรับฟังพยานหลักฐานเพราะมิได้ส่งสำเนาให้โจทก์ก่อนสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 ย่อมขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 อันเป็นกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาเอาความจริงให้ได้ว่าจำเลยเป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงหรือไม่ ดังนั้นจำเลยจึงชอบที่จะเสนอพยานเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ปรากฏความจริง ให้ศาลรับฟังได้แม้จะไม่ได้ส่งสำเนาให้โจทก์ก่อนสืบพยาน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ 11829/2525 ซึ่งพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับนายวิโรจน์ ประยุทธ์มิ่งเจริญจำเลยอีกคนหนึ่งร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 447,347.09 บาทพร้อมดอกเบี้ย สำหรับจำเลยที่ 1 ให้ร่วมกับจำเลยอื่นชำระเงินแก่โจทก์ 31,873.14 บาทพร้อมดอกเบี้ย เมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุด โจทก์ได้ขอเฉลี่ยทรัพย์สินจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีหมายเลขแดงที่ 10117/2524 ของศาลชั้นต้น ได้เงินมาเพียง 29,075.45 บาท หลังจากนั้นจำเลยทั้งสามกับนายวิโรจน์ก็ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อคำนวณยอดหนี้ถึงวันฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย 84,568.29 บาทจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นหนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย 1,003,095.48 บาท โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์ติดตามสืบหาทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามแล้วปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดมาชำระหนี้ได้ และจำเลยทั้งสามยังได้ปิดสถานประกอบธุรกิจและหลบหนีไปจากเคหสถาน อันแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสามไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 และที่ 3 เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11829/2525 ของศาลชั้นต้น คิดถึงวันฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวนเงิน 84,568.29 บาท ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ โจทก์ฎีกากว่าก่อนฟ้องโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ 2 ครั้ง มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามเอกสารหมายเลข 6 ถึง 7 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ และยังให้พนักงานของโจทก์สืบหาทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 แล้วแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ ย่อมเข้าข้อสันนิษฐานว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(5) และ (9) แล้วนั้นเห็นว่าข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าวเป็นแต่เพียงเหตุหนึ่งที่ยกกฎหมายให้อำนาจโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ล้มละลายได้เท่านั้น ส่วนการพิจารณาคดีล้มละลายตามฟ้องของโจทก์นั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ให้ศาลพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และการที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ใดล้มละลายก็ไม่ใช่อาศัยแต่ลำพังข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายอย่างเดียวแต่ยังต้องพิเคราะห์ถึงเหตุผลอื่นมาประกอบที่พอแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกอยู่ในฐานะผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะการวินิจฉัยให้บุคคลล้มละลายนั้น ย่อมกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตตามกฎหมาย ตลอดจนสถานะบุคคลและสิทธิในทางทรัพย์สินของผู้นั้นโดยตรง เมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้วจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 84,568.29 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนักและจำเลยที่ 1 เคยให้ทนายความมีหนังสือขอชำระหนี้แก่โจทก์โดยจะชำระในงวดแรกจำนวน 30,000 บาท ส่วนที่เหลือขอผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 5 แต่โจทก์ไม่ยินยอมโดยจะให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เต็มจำนวนในครั้งเดียว ตามเอกสารหมายเลข 6 ต่อมาจำเลยที่ 1 ขอเสนอชำระหนี้แก่โจทก์เพียงครึ่ง

เดียวในจำนวน 60,000 บาทตามเอกสารหมายเลข 7 และ 8 โจทก์ก็ไม่ยอม
นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ได้นำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาถนนพระราม
ที่ 2 เพื่อเตรียมจะชำระหนี้ให้โจทก์ตามเอกสารหมายเลข 9 และ 10 จึงเห็นได้ว่ามี
ความตั้งใจและสามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ สำหรับเงินฝาก แม้จำเลยที่ 1 จะเพิ่ง
เปิดบัญชีและฝากเงินจำนวน 100,000 บาท ภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องคดีนี้แล้วก็ถือ
เป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่โจทก์อาจบังคับชำระหนี้ได้นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังเป็น
ผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทยูนิพาร์ท จำกัด จำนวน 5,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย
จำเลยที่ 1 มีฐานะเป็นกรรมการมีรายได้เดือนละ 20,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข
2 ถึง 4 แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยังประกอบกิจการมีรายได้ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลย
ที่ 1 เป็นหนี้บุคคลอื่นใดอีกจำเลยที่ 1 จึงอยู่ในฐานะที่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้
ลำพังแต่ทางนำสืบของโจทก์ซึ่งได้ความตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าจำเลยที่
1 เปลี่ยนชื่อสกุลย้ายที่อยู่และจำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้จากโจทก์
แล้วรวม 2 ครั้ง โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นสนับสนุนให้เห็นถึงฐานะของจำเลยที่ 1
ว่าตกอยู่ในสภาพมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างไร รูปคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ที่โจทก์ฎีกาว่า เอกสารตามที่จำเลยที่ 1 อ้างส่งศาลนั้น จำเลยที่ 1 ไม่ได้ส่ง
สำเนาให้แก่โจทก์ก่อนสืบพยานตามกฎหมาย จึงรับฟังไม่ได้นั้นเห็นว่าการตัดสิน
ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวย่อมขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 อันเป็นกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาเอาความจริงให้ได้ว่า
จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงหรือไม่ ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะ
เสนอพยานเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ปรากฏความจริงตามบทบัญญัติของกฎหมายดัง
กล่าวให้ศาลรับฟัง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 มานั้น ศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย"

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-สมาน เวทวินิจ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ